

<제6장 취소소송의 종료.제1절 법원의 판결>

I. 의의

- 법원의 판결이라 함은 취소소송의 심리를 종료하면서 법원이 그 결과에 따라 최종적으로 내리는 재판 형식이다. 판결은 소송요건 흠결 여부에 따라 소송판결과 본안판결로 나뉘며, 행정심판과는 달리 기속력, 제3자효, 형성력 등의 확정적인 법적 효력을 발생시킨다. 이는 행정처분의 위법성을 확정하고 그 효력을 변동시키는 최종적인 사법 심사 결과이다.

II. 소송판결

- 소송판결이라 함은 법원이 취소소송의 소송요건을 심리한 결과, 원고 적격, 협의의 소의, 제소 기간 등의 소송요건이 결여되거나 흠결이 있어 본안에 대한 심리를 하지 않고 소송 절차를 종료시키는 판결 형식이다. 소송판결의 대표적인 예는 각하판결이다. 각하판결은 처분의 위법성 유무에 대한 판단 없이 원고의 청구 자체를 배척하는 것이며, 판결이 확정되면 기판력이 발생한다. 다만, 소송요건의 흠결이 치유될 수 있는 경우에는 판결이 아닌 결정 형식으로 처리될 수도 있다.

III. 본안판결

1. 의의

- 본안판결이라 함은 법원이 취소소송의 소송요건이 모두 적법하게 갖추어졌다고 인정하여 처분의 위법성 유무에 대한 실질적인 심리를 거쳐 내리는 판결이다. 본안판결에는 원고의 청구가 이유 없는 경우에 내리는 기각판결, 원고의 청구가 이유 있다고 인정하여 처분을 취소하는 인용판결, 처분이 위법함에도 공익적 이유로 청구를 기각하는 사정판결이 있다.

2. 기각판결

- 기각판결이라 함은 법원이 본안 심리 결과 원고가 주장하는 처분의 위법 사유가 없다고 판단하여 원고의 청구를 배척하는 판결이다. 기각판결의 사유는 해당 처분이 실제적으로 적법한 경우뿐만 아니라, 처분의 위법성이 존재하더라도 그것이 취소할 정도의 중대한 것이 아니라고 판단되는 경우 등이 포함될 수 있다. 또한, 처분이 위법함에도 불구하고 공공 복리 등의 사정으로 사정판결의 요건이 충족되어 청구를 기각하는 경우도 판결 형식은 기각판결이다. 기각판결이 확정되면 처분은 적법한 것으로 확정되며, 기판력이 발생한다.

3. 인용판결

- 인용판결이라 함은 법원이 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정되어 원고의 청구를 받아들여 당해 처분을 취소하는 판결이다. 인용판결은 처분의 전부를 취소하는 전부 취소 판결 또는 일부만을 취소하는 일부 취소 판결 형태로 나타난다. 인용판결이 확정되면, 그 판결에 따라 처분의 효력이 소급적으로 소멸되는 형성력이 발생하며, 관련 행정청에 동일한 사유로 재처분을 할 수 없도록 하는 기속력이 발생하고, 제3자에게도 효력이 미치는 제3자효가 발생한다.

IV. 사정판결

1. 의의[행소법 제28조]

- 사정판결이라 함은 행정소송법 제28조에 근거한 판결 형식으로서, 법원이 심리한 결과 원고의 청구가 이유 있다고 인정되어 처분이 위법함에도 불구하고, 그 처분을 취소함으로써 공공 복리에 현저히 위반된다고 인정될 때 원고의 청구를 기각하는 판결이다. 사정판결은 개별적 정의의 요청보다 공익적 필요성을 우선시하여 처분의 효력을 예외적으로 유지시키는 본안판결 중 하나이다.

2. 요건

(1) 처분이 위법할 것

- 사정판결이 내려지기 위해서는 법원이 심리한 결과 해당 행정처분이 취소할 정도의 위법성을 가진다고 인정되어야 한다. 위법성이 없다면 일반적 인 기각판결이 내려진다.

(2) 취소하는 것이 공공 복리에 현저히 위반될 것

- 처분의 취소로 인하여 야기되는 공익상의 손해가 그 처분의 위법성으로 인한 개인의 불이익을 정당화할 수 있을 정도로 현저하게 큰 경우에 해당한다. 예를 들어 도시계획 등 대규모 행정처분을 취소함으로써 발생하는 막대한 사회적 혼란 및 국가 재정 손실 등이다.

(3) 원고에게 손해 배상 등 구제 수단을 명시할 것

- 법원은 사정판결의 주문 또는 이유 속에 해당 처분이 위법함을 명시하여야 하며, 원고가 입게 될 손해를 배상할 방법 등 적절한 구제 조치를 취할 것을 명해야 한다. 이는 위법한 처분을 유지함으로써 침해되는 원고의 권리 구제를 위한 보완 조치이다.

3. 불복

- 사정판결은 실질적으로는 청구를 기각하는 판결이지만, 원고는 자신의 청구가 인용되지 않은 데 대하여 상소를 통해 불복할 수 있다. 다만, 상소심 법원 역시 사정판결의 요건이 갖추어졌다고 판단하면 스스로 사정판결을 할 수 있다.

4. 효과

- 사정판결은 주문상으로는 청구를 기각하는 판결이지만, 처분의 위법성을 인정하고 있다는 점에서 일반 기각판결과 차이가 있다. 사정판결에 의해 처분의 효력은 유지되므로 형성력은 발생하지 않는다. 그러나 법원은 판결 주문 또는 이유에 처분의 위법성을 명시해야 하며, 행정소송법 제28조 제3항에 따라 원고는 손해 배상 등 적절한 구제 방법의 청구를 당해 취소소송이 계속된 법원에 병합하거나 별도로 청구할 수 있다.

5. 무효등 확인소송의 경우

- 판례는 처분의 효력 유지를 전제로 하는 사정판결의 성격상, 처분 자체에 중대하고 명백한 하자가 있어 그 효력이 당연히 없는 것으로 확인하는 무효등 확인소송에는 사정판결 규정을 유추 적용할 수 없다고 본다. 무효인 처분의 효력을 공익적 이유로 유지시키는 것은 법적 안정성 및 행정법의 기본 원리에 위배된다는 것이다.

6. 부작위위법확인소송의 경우

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위(예 : 신청에 대한 응답 의무 불이행)의 위법성만을 확인하는 소송이다. 부작위위법확인소송은 처분 자체를 취소하는 것이 아니라 부작위의 위법성 확인만을 구하는 것이므로, 부작위를 유지해야 할 공익적 필요성이라는 사정판결의 요건이 성립할 여지가 없다. 따라서 부작위위법확인소송에서는 사정판결이 인정되지 않는다.

V. 결론

- 취소소송의 종료 단계에서 법원의 판결은 소송요건 심사를 통한 소송판결과 본안 심사를 통한 본안판결로 구분된다. 특히 본안판결 중 사정판결은 처분의 위법성 인정과 공익 보존 사이의 균형 장치로서 위법한 처분으로 인한 행정의 안정성을 도모하면서 개인의 손해 구제를 보완한다는 특수한 의의를

가진다. 각 판결 형식은 확정 시 기판력, 기속력 등 행정청과 제3자에게 미치는 효력이 달라 소송 수행 전략의 기초가 된다.